劳动关系解除/终止协议审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：协议当事人
- 使用场景：劳动关系解除/终止协议
- 合同类型：劳动关系解除/终止协议
- 总体可签署性：建议专业法律复核后决定
- 风险主题数（聚合后）：10
- 规则级审查命中数：10
- 重大风险数量：6
- 中等风险数量：3
- 低风险数量：1
- 需要真正修改的风险数：8
- 优先处理风险：5
- 建议处理风险：3
- 可选优化数：1
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：2

审查覆盖统计

- 已覆盖：7 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：1 项
- 风险条款：7 项
- 不适用：0 项
- 待核验：1 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：18 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

- 违法约定劳动者违约金：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现违法约定劳动者违约金的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“违法约定劳动者违约金”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-d763bbe33019；关键证据：[SYN-88916dbd884a6aa06218] （4） [支持：违法约定劳动者违约金]：（4）乙方违反本条约定的，应向甲方支付违约金人民币200000元；[EV-cc588918bc87c1e2] （4）
[支持：违法约定劳动者违约金]：（4）乙方违反本条约定的，应向甲方支付违约金人民币200000元；
违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿全部损失。
- 离职竞业期限及补偿：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-877602a81e29；关键证据：[SYN-c915926aa4a41fc29a1e] （3） [支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]：甲方无需就上述竞业限制义务另行向乙方支付经济补偿。；[EV-559641be2fe3a481] （3）
[支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]：甲方无需就上述竞业限制义务另行向乙方支付经济补偿。
- 到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
重要性：已确认“到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-9b404d05aeba；关键证据：[SYN-5a751233da3c99c63864]
4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定： [支持：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付]：上述款项由甲方在乙方完成全部工作交接及离职手续后统一结算支付。；[SYN-29ea636c10cba7a89eb3] 第5项 [支持：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付]：如乙方未在规定期限内完成工作交接，甲方有权暂缓支付尚未结清的劳动报酬及经济补偿金，直至乙方完成全部工作交接

手续。；[EV-3d58c65cb25bbc9b] 4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定：
[支持：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付]：上述款项由甲方在乙方完成全部工作交接及离职手续后统一结算支付。
• 工资补偿单方直接扣款：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现工资补偿单方直接扣款的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“工资补偿单方直接扣款”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-90cb761504cd；关键证据：[SYN-3ec790de9af36f547fe0] 第6项 [支持：工资补偿单方直接扣款]：甲方有权从上述应付款项中直接扣除乙方尚未归还的公司财物价值、借款、培训费用以及因乙方工作失误给甲方造成的损失。；[EV-f747990c894114fd] 第6项 [支持：工资补偿单方直接扣款]：甲方有权从上述应付款项中直接扣除乙方尚未归还的公司财物价值、借款、培训费用以及因乙方工作失误给甲方造成的损失。
• 概括排除劳动争议救济及撤销权：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现概括排除劳动争议救济及撤销权的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“概括排除劳动争议救济及撤销权”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-970469d6d89b；关键证据：[SYN-61ce24ca5886b19e42f6] 第7项 [支持：概括排除劳动争议救济及撤销权]：乙方确认对上述结算无异议，并自愿放弃基于双方劳动关系向甲方提出任何其他请求、仲裁、诉讼、投诉或者举报的权利。；[SYN-ec4fbf9e192607ac1a2d] （5） [支持：概括排除劳动争议救济及撤销权]：（5）本协议签署后，双方均不得以任何理由反悔或要求撤销本协议。；[EV-91eaf01b69078b23] 第7项 [支持：概括排除劳动争议救济及撤销权]：乙方确认对上述结算无异议，并自愿放弃基于双方劳动关系向甲方提出任何其他请求、仲裁、诉讼、投诉或者举报的权利。
• 离职证明、社保转移与交接：建议处理。 严重程度：中等风险。
核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。约定转移期限超过解除或终止后十五日的法定期限。
重要性：需核对离职证明、社保转移与交接的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-e7112c82752c；关键证据：[SYN-132c91de8b62f280f5bb] （1） [支持：离职证明、社保转移与交接存在直接不利约定]：解除劳动合同证明，并在双方解除劳动合同后30日内办理档案及社会保险关系转移
• 用工主体与劳动者身份：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：用人单位住所。
重要性：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-3ac3e194867e；关键证据：[SYN-5a7fecf43fd4334c3d07] 乙方（签字）：张明远
[支持：劳动者姓名与身份证明]：乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国 身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日；[SYN-77ae210d6fa985e3669b] 全文
[支持：用人单位名称]：解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位）
乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[SYN-da5297e5b37b0627f701]
甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司
[支持：用人单位名称]：甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司；[EV-3fb637677f620aff] 乙方（签字）：张明远
[支持：劳动者姓名与身份证明]：乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国 身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日；[EV-769d20a203843e42] 全文 [支持：用人单位名称]：解除或终止劳动合同协议书
甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位） 乙方：张明远（职工姓名）
甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。；[EV-e84e040abef296bb] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：用人单位住所]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：用人单位住所。
• 竞业人员及秘密接触范围：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：明确约定竞业地域范围。 重要性：明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-fc722d0390d3；关键证据：[SYN-e54b14353c049b977f06] （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。；[SYN-9f0a5b9e34a7cb55a5dc] （3） [支持：明确约定竞业业务范围]：（3）乙方承诺，自劳动合同解除之日起两年内，不得进入与甲方存在竞争关系的企业任职，也不得自行经营与甲方相同或类似的业务。；[EV-98d9900ed97c304e] （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。；[EV-05983d1e8ccaa203] （3） [支持：明确约定竞业业务范围]：（3）乙方承诺，自劳动合同解除之日起两年内，不得进入与甲方存在竞争关系的企业任职，也不得自行经营与甲方相同或类似的业务。；[EV-a392ee6d00766202] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：明确约定竞业地域范围]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：明确约定竞业地域范围。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议劳动者违约金限于合法专项培训服务期和竞业限制；一般保密义务违反可依法按实际损失追责。（对应风险：违法约定劳动者违约金）
• 优先处理：建议调整以下已确认的不利安排：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定。（对应风险：离职竞业期限及补偿）
• 优先处理：建议到期劳动报酬与经济补偿分开结算，不能以未完成交接为由当然扣留工资；经济补偿按法定交接结算规则处理。（对应风险：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付）
• 优先处理：建议分别核实债务依据、损失责任和金额，依法处理工资扣减限额及争议程序，不以概括授权直接扣除全部工资或补偿。（对应风险：工资补偿单方直接扣款）
• 优先处理：建议区分已核实款项的有效结算与概括放弃救济；保留法定仲裁、诉讼及符合条件时撤销协议的权利，不直接否定全部结算协议。（对应风险：概括排除劳动争议救济及撤销权）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：离职证明、社保转移与交接存在直接不利约定。（对应风险：离职证明、社保转移与交接）
• 建议处理：建议补充明确用人单位住所。（对应风险：用工主体与劳动者身份）
• 建议处理：建议补充明确约定竞业地域范围。（对应风险：竞业人员及秘密接触范围）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。（对应风险：劳动争议处理）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• NC-03-01 竞业范围或补偿明显不当：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。（人工核验优先级：MEDIUM）
• ET-07-01 社保及公积金停缴衔接：人工复核：合同已载明：社保停缴时点或办理安排；公积金停缴或封存安排。该事项适用，但外部事实尚未核验，现有材料无法验证实际状态。核验解除当月社保、公积金实际缴费及停缴生效时点；停缴月份约定不等于已依法足额缴费，不以文本推定实际欠缴。（人工核验优先级：MEDIUM）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：用工主体与劳动者身份
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：乙方（签字）：张明远；全文；甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：劳动者姓名与身份证明；用人单位名称；尚未覆盖：用人单位住所。
• 【风险点描述】：仍需补足：用人单位住所。
• 【缺失的法律后果】：用人单位住所尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确用人单位住所。
【证据定位】

• 关联风险：用工主体与劳动者身份
• 证据包ID：RULE-EMP-01-01
• 证据ID：SYN-5a7fecf43fd4334c3d07、SYN-77ae210d6fa985e3669b、SYN-da5297e5b37b0627f701、SYN-09338f7c8d6efd04bd84
• 乙方（签字）：张明远 [支持：劳动者姓名与身份证明]: 乙方（签字）：张明远 委托代理人（签章）：李建国 身份证号：110101199205168637 2026年9月25日 2026年9月25日
• 全文 [支持：用人单位名称]: 解除或终止劳动合同协议书 甲方：北京华诚智能科技有限公司（用人单位） 乙方：张明远（职工姓名） 甲乙双方于2021年4月15日签订了劳动合同，合同期限至2027年4月14日。
• 甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司 [支持：用人单位名称]: 甲方（签章）：北京华诚智能科技有限公司
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：用人单位住所

2. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第1项
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致。
【证据定位】
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第1项
• 原文片段：(5)其他原因：因甲方经营结构调整及部门岗位优化，由甲方提出，经双方协商一致解除劳动合同。

3. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
【证据定位】
• 支持要素：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。

4. 离职证明、社保转移与交接（ET-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：离职证明、社保转移与交接
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：（1）
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。约定转移期限超过解除或终止后十五日的法定期限。
• 【法律后果】：需核对离职证明、社保转移与交接的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：离职证明、社保转移与交接存在直接不利约定。
【证据定位】

• 关联风险：离职证明、社保转移与交接
• 证据包ID：RULE-ET-01-01
• 证据ID：SYN-132c91de8b62f280f5bb
• （1） [支持：离职证明、社保转移与交接存在直接不利约定]:
解除劳动合同证明，并在双方解除劳动合同后30日内办理档案及社会保险关系转移

5. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：劳动争议处理
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【风险点描述】：缺失：劳动争议依法申请劳动仲裁。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动争议处理的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 关联风险：劳动争议处理
• 证据包ID：RULE-EMP-12-01
• 证据ID：SYN-faa4c328dbd7ff110394
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动争议依法申请劳动仲裁

6. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

7. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

8. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款

• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：违法约定劳动者违约金
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：（4）
• 审查判断：发现违法约定劳动者违约金的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“违法约定劳动者违约金”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议劳动者违约金限于合法专项培训服务期和竞业限制；一般保密义务违反可依法按实际损失追责。
【证据定位】
• 关联风险：违法约定劳动者违约金
• 证据包ID：RULE-EMP-14-01
• 证据ID：SYN-5a1929dfb390e8042e37
• （4） [支持：违法约定劳动者违约金]: （4）乙方违反本条约定的，应向甲方支付违约金人民币200000元；
违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿全部损失。

9. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：竞业人员及秘密接触范围
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：（2）；（3）；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业业务范围；尚未覆盖：明确约定竞业地域范围。
• 【风险点描述】：仍需补足：明确约定竞业地域范围。
• 【缺失的法律后果】：明确约定竞业地域范围尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确约定竞业地域范围。
【证据定位】
• 关联风险：竞业人员及秘密接触范围
• 证据包ID：RULE-NC-01-01
• 证据ID：SYN-e54b14353c049b977f06、SYN-9f0a5b9e34a7cb55a5dc、SYN-79f1f1ebf3c9dea21909
• （2） [支持：人员范围及实际接触秘密]: （2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。
• （3） [支持：明确约定竞业业务范围]: （3）乙方承诺，自劳动合同解除之日起两年内，不得进入与甲方存在竞争关系的企业任职，也不得自行经营与甲方相同或类似的业务。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：明确约定竞业地域范围

10. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款

• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：离职竞业期限及补偿
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：（3）
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对离职竞业期限及补偿的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：出现离职、解除、终止安排时适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：离职竞业期限及补偿
• 证据包ID：RULE-NC-02-01
• 证据ID：SYN-c915926aa4a41fc29a1e
• （3） [支持：离职竞业期限及补偿存在直接不利约定]: 甲方无需就上述竞业限制义务另行向乙方支付经济补偿。

11. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。
• 覆盖状态：风险条款
• 关联风险发现：竞业范围或补偿明显不当
• 判断可靠度：中
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：（3）
• 审查判断：发现竞业范围或补偿明显不当的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“竞业范围或补偿明显不当”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
• 【复核提示】：人工复核：请核对“竞业范围或补偿明显不当”对应的合同条款、附件材料及适用事实。
【证据定位】
• 关联风险：竞业范围或补偿明显不当
• 证据包ID：RULE-NC-03-01
• 证据ID：SYN-0e266ad2e9675ec76ba8
• （3） [支持：竞业范围或补偿明显不当]: 甲方无需就上述竞业限制义务另行向乙方支付经济补偿。

12. 离职劳动报酬结算（ET-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定工资及奖金等应付报酬清单或核对安排；未休年休假工资结算或核对。
【证据定位】
• 支持要素：工资及奖金等应付报酬清单或核对安排
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：(2)双方确认，乙方自2021年4月起在甲方工作，连续工作5年5个月，甲方应支付乙方5.5个月工资，具体金额为99000元人民币。
• 支持要素：工资及奖金等应付报酬清单或核对安排
• 条款编号：第7项

• 原文片段：7、甲乙双方就与劳动关系有关的所有费用（包括但不限于劳动报酬、加班费、奖金、津贴补贴、经济补偿金、社会保险、住房公积金、未休年休假工资及其他任何费用）均已结算。
• 支持要素：工资及奖金等应付报酬清单或核对安排
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。
• 支持要素：工资及奖金等应付报酬清单或核对安排
• 条款编号：4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定：
• 原文片段：4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定：
双方确认，截至劳动合同解除之日，甲方尚未向乙方支付2026年9月份工资18000元及2026年第三季度绩效奖金4000元，合计22000元。
• 支持要素：未休年休假工资结算或核对
• 条款编号：第7项
• 原文片段：7、甲乙双方就与劳动关系有关的所有费用（包括但不限于劳动报酬、加班费、奖金、津贴补贴、经济补偿金、社会保险、住房公积金、未休年休假工资及其他任何费用）均已结算。
• 支持要素：未休年休假工资结算或核对
• 条款编号：4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定：
• 原文片段：除上述款项外，乙方确认不存在其他未支付的工资、奖金、加班费、津贴、补贴、未休年休假工资等劳动报酬。

13. 补偿或赔偿金计算明细（ET-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 审查判断：合同已明确约定补偿或赔偿金额及依据；计入补偿的工作年限；补偿计算工资基数。
【证据定位】
• 支持要素：补偿或赔偿金额及依据
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：(2)双方确认，乙方自2021年4月起在甲方工作，连续工作5年5个月，甲方应支付乙方5.5个月工资，具体金额为99000元人民币。
• 支持要素：补偿或赔偿金额及依据
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。
• 支持要素：计入补偿的工作年限
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：(2)双方确认，乙方自2021年4月起在甲方工作，连续工作5年5个月，甲方应支付乙方5.5个月工资，具体金额为99000元人民币。
• 支持要素：补偿计算工资基数
• 条款编号：3、关于经济补偿金按以下第（2）条的约定执行：
• 原文片段：上述经济补偿金按照乙方解除劳动合同前十二个月平均工资18000元/月计算。

14. 到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付（ET-04-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定：；第5项

• 审查判断：发现到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：劳动关系解除或终止结算协议场景适用。
• 【正式建议】：建议到期劳动报酬与经济补偿分开结算，不能以未完成交接为由当然扣留工资；经济补偿按法定交接结算规则处理。
【证据定位】
• 关联风险：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付
• 证据包ID：RULE-ET-04-01
• 证据ID：SYN-5a751233da3c99c63864、SYN-29ea636c10cba7a89eb3
• 4、关于乙方当月未结清劳动报酬的约定： [支持：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付]:
上述款项由甲方在乙方完成全部工作交接及离职手续后统一结算支付。
• 第5项 [支持：到期报酬与交接挂钩或单方暂缓支付]: 如乙方未在规定期限内完成工作交接，甲方有权暂缓支付尚未结清的劳动报酬及经济补偿金，直至乙方完成全部工作交接手续。

15. 工资补偿单方直接扣款（ET-05-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：工资补偿单方直接扣款
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第6项
• 审查判断：发现工资补偿单方直接扣款的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“工资补偿单方直接扣款”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：劳动关系解除或终止结算协议场景适用。
• 【正式建议】：建议分别核实债务依据、损失责任和金额，依法处理工资扣减限额及争议程序，不以概括授权直接扣除全部工资或补偿。
【证据定位】
• 关联风险：工资补偿单方直接扣款
• 证据包ID：RULE-ET-05-01
• 证据ID：SYN-3ec790de9af36f547fe0
• 第6项 [支持：工资补偿单方直接扣款]: 甲方有权从上述应付款项中直接扣除乙方尚未归还的公司财物价值、借款、培训费用以及因乙方工作失误给甲方造成的损失。

16. 概括排除劳动争议救济及撤销权（ET-06-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：概括排除劳动争议救济及撤销权
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第7项；（5）
• 审查判断：发现概括排除劳动争议救济及撤销权的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。

• 【法律后果】：已确认“概括排除劳动争议救济及撤销权”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：劳动关系解除或终止结算协议场景适用。
• 【正式建议】：建议区分已核实款项的有效结算与概括放弃救济；保留法定仲裁、诉讼及符合条件时撤销协议的权利，不直接否定全部结算协议。
【证据定位】
• 关联风险：概括排除劳动争议救济及撤销权
• 证据包ID：RULE-ET-06-01
• 证据ID：SYN-61ce24ca5886b19e42f6、SYN-ec4fbf9e192607ac1a2d
• 第7项 [支持：概括排除劳动争议救济及撤销权]:
乙方确认对上述结算无异议，并自愿放弃基于双方劳动关系向甲方提出任何其他请求、仲裁、诉讼、投诉或者举报的权利。
• （5） [支持：概括排除劳动争议救济及撤销权]: （5）本协议签署后，双方均不得以任何理由反悔或要求撤销本协议。

17. 社保及公积金停缴衔接（ET-07-01）

审查结论

• 处理建议：人工复核：合同已载明：社保停缴时点或办理安排；公积金停缴或封存安排。该事项适用，但外部事实尚未核验，现有材料无法验证实际状态。核验解除当月社保、公积金实际缴费及停缴生效时点；停缴月份约定不等于已依法足额缴费，不以文本推定实际欠缴。
• 覆盖状态：待核验
• 审查判断：合同原文已覆盖本项合同声明及材料提交安排；外部事实仍待核验。核验解除当月社保、公积金实际缴费及停缴生效时点；停缴月份约定不等于已依法足额缴费，不以文本推定实际欠缴。
• 【适用条件】：劳动关系解除或终止结算协议场景适用。
• 【复核提示】：人工复核：合同已载明：社保停缴时点或办理安排；公积金停缴或封存安排。该事项适用，但外部事实尚未核验，现有材料无法验证实际状态。核验解除当月社保、公积金实际缴费及停缴生效时点；停缴月份约定不等于已依法足额缴费，不以文本推定实际欠缴。
【证据定位】
• 支持要素：社保停缴时点或办理安排
• 条款编号：第2项
• 原文片段：2、双方同意于2026年9月30日解除劳动合同，劳动报酬及社会保险同时停发及停缴。其中劳动报酬发放至2026年9月30日，社会保险于2026年9月停缴、住房公积金于2026年9月停缴。
• 支持要素：社保停缴时点或办理安排
• 条款编号：（1）
• 原文片段：（1）甲方应依法为乙方出具解除劳动合同证明，并在双方解除劳动合同后30日内办理档案及社会保险关系转移手续。
• 支持要素：公积金停缴或封存安排
• 条款编号：第2项
• 原文片段：2、双方同意于2026年9月30日解除劳动合同，劳动报酬及社会保险同时停发及停缴。其中劳动报酬发放至2026年9月30日，社会保险于2026年9月停缴、住房公积金于2026年9月停缴。

18. 离职后保密义务范围（ET-08-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：（2）
• 审查判断：合同已明确约定受保护秘密的范围；离职后保密义务及期限。
【证据定位】
• 支持要素：受保护秘密的范围
• 条款编号：（2）

• 原文片段：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。
• 支持要素：离职后保密义务及期限
• 条款编号：（2）
• 原文片段：（2）乙方在劳动关系存续期间知悉的甲方商业秘密、技术资料、客户信息、经营数据等信息，在劳动合同解除后仍负有保密义务，保密期限为永久。